

行政起诉状

一、原告及法定代理人基本信息

原告：杨邦彦

1. 性别：男
2. 出生年月：2019 年 3 月 5 日
3. 公民身份号码：310115201903051815
4. 住址：上海市松江区新松江路 259 弄 4 号 801 室（方松街道，属松江新城）
5. 身份属性：原告家庭属本市户籍“人户分离”无房产家庭

法定代理人：杨福祥（原告父亲）

1. 性别：男
2. 出生年月：1984 年 1 月 11 日
3. 公民身份号码：130903198401110010
4. 住址：同上（与原告一致）
5. 联系电话：18621960810

二、被告基本信息

1. 被告：上海市松江区教育局
2. 法定代表人：陈小华（职务：局长）
3. 住所地：上海市松江区中山中路 38 号 1 号楼
4. 统一社会信用代码：1131011700247244XX
5. 联系电话：021-37736304

三、诉讼请求

1. 依法撤销被告上海市松江区教育局于 2025 年 6 月 18 日通过短信告知的调剂结果，将原告杨邦彦调剂至松江区岳阳小学（住所地：松江区百岁坊 32 号）的行政决定；
2. 依法判令被告在原告居住地（松江区方松街道）3 公里辐射范围内，结合上海市松江区三新学校东部分校、上海师范大学附属外国语小学、松江区第二实验小学等有空余学位的学校，重新为原告安排符合“就近入学”原则的义务教育阶段学位；

3. 依法判令被告赔偿原告因涉案违规调剂行为及拖延处理产生的合理损失，包括法定代理人误工损失 8000 元、维权交通费用 2000 元，共计人民币 10000 元（截至 2025 年 8 月 22 日；2025 年 8 月 22 日之后的损失，按实际发生金额另行主张）；
4. 本案案件受理费由被告承担。

四、事实与理由

（一）涉案行政行为的核心违法事实：调剂规则背离法定及自身细则，逐级上访无果

原告杨邦彦系 2025 年义务教育阶段适龄入学儿童，原告家庭属本市户籍“人户分离”家庭，户籍登记于松江区方松街道社区公共户（2021 年 9 月落户，附件 2：户口卡），与法定代理人在松江区新松江路 259 弄 4 号 801 室连续居住 4 年（附件 7：方松街道居委会《居住证明》）。根据《上海市户籍人户分离人员居住登记办法》第三条规定，办理居住登记的本市户籍人户分离人员符合相关政策条件的，可以在居住地享受相关民生服务事项。

2025 年 4 月 7 日，法定代理人依据上海市教委及松江区公开的义务教育招生政策，提交原告入学申请材料（含《本市户籍人户分离人员居住登记凭证》，附件 3），申请按“就近入学”原则安排学位。2025 年 6 月 18 日，被告通过短信通知将原告调剂至松江区岳阳小学；6 月 20 日，法定代理人至被告处沟通时，工作人员口头告知调剂规则：“对松江新城本市户籍人户分离情况，统一调剂至中山小学、岳阳小学、永丰小学，不考虑居住地附近空余学位”。

为纠正该明显违法的调剂行为，法定代理人逐级向信访部门及上级教育主管机构求助、投诉、举报，但均未获有效解决，具体过程如下：

1. **首次求助：通过上海市市长热线反映问题（2025 年 6 月 22 日）：**2025 年 6 月 20 日，杨福祥收到原告杨邦彦被调剂至松江区岳阳小学的通知短信，因该调剂结果存在明显不合理性，且严重影响家庭两孩接送，其于 6 月 22 日通过上海市市长热线提交《关于杨邦彦小学入学调剂问题的求助信》，诉求为重新协调原告入学学校，解决两孩接送困难。该求助信经层层转发后，最终由松江区教育局负责处理，直至 7 月 7 日，松江区教育局才予以回复，仅表示“如您确有特殊困难，请向松江区教育考试中心提出书面申请并进行信息登记，考试中心将视资源情况给予安排”，未对调剂不合理问题作出实质回应，也未提出具体解决方案。
2. **提交书面申请：按要求向松江区教育考试中心申请重新调剂（2025 年 7 月 11 日）：**遵照松江区教育局 7 月 7 日的回复要求，杨福祥于 7 月 11 日整理并提交《关于杨邦彦小学入学调剂的申请》及全套证明材料，其中包括户籍材料（证明原告户籍归属方松街道社区公共户）、居住材料（证明家庭在松江区新松江路 259 弄连续租住 5 年）、通勤测算材料（证明原告至岳阳小学与小女儿幼儿园接送单程超 80 分钟）、夫妻双方失业证明（证明家庭双失业无他人协助接送）等，明确申请将原告调剂至居住

地周边有空余学位的学校，以解决两孩接送难题。提交申请后，杨福祥多次通过电话询问进度，工作人员最初承诺“七月底八月初答复”，但未明确具体处理流程与标准。

3. 想松江区教育局进度追问：多次沟通遭拖延，答复时间反复推迟（2025 年 7 月 11 日 - 8 月 22 日）：

- 1) **8 月初首次追问：**杨福祥按此前“七月底八月初答复”的承诺，在 8 月初主动电话询问申请处理进度，松江区教育局工作人员却改口称“8 月 15 日答复”，未说明推迟原因，仅以“仍在研究”搪塞。
- 2) **8 月 12 日二次追问：**距离“8 月 15 日答复”的承诺仅剩 3 天，杨福祥再次电话询问，工作人员又将答复时间推迟至“8 月 20 日答复”，依旧未给出合理的延期理由，也未告知申请处理的进展情况。
- 3) **8 月 20 日三次追问：**到了承诺的“8 月 20 日答复”时间，杨福祥再次联系松江区教育局，仍未获得任何明确处理结果与具体时间表，工作人员仅以“等待领导开会研究”为由继续拖延，未对何时能有结果、是否会考虑家庭实际困难等关键问题作出回应。
- 4) **8 月 22 日，**收到临时工作人员电话答复，即使存在接送困难，但根据“两个孩子属于义务教育与学前教育两个阶段”无法落实长幼随学的政策，要求我们“克服困难”。如有不满意，可继续反映，提交申请。
- 5) **8 月 22 日下午，**原告代理人实地到松江教育考试中心，要求出具书面拒绝调剂的通知，被告知仅能口头通知。同时，按考试中心工作人员建议，再次提交调剂申请。
- 6) **8 月 26 日下午，**被告工作人员电话告知原告代理人，仍然不同意对原告的小学学位重新调剂。

4. 向上级举报：向上海市教委投诉，遭推诿（2025 年 8 月 21 日）：在松江区教育局持续拖延、问题迟迟无法解决的情况下，杨福祥依据《教育部办公厅关于开展义务教育阳光招生专项行动（2025）的通知》中提供的“省级举报投诉受理渠道一览表”，拨打上海市教委举报投诉电话 021-23116674，向市级教育主管部门反映松江区教育局违反“就近入学”原则、漠视多孩家庭困难及拖延处理重新调剂申请等问题，并寻求帮助。但上海市教委工作人员却以“只能向松江区教育局反映，我们不管此事”为由，明确拒绝履行投诉监督责任，未对举报内容进行记录核查，也未向上反馈或协调解决，将问题再次推回至最初的处理单位。

至此，杨福祥通过各级信访部门及教育主管机构寻求解决问题的途径全部失效。上述逐级上访过程中，各部门或推诿至被告自行处理，或未予实质性回应，被告始终坚持“按统一规则执行”，拒绝纠正错误。因临近开学（9 月 1 日），原告受教育权面临紧迫侵害，且行政救济渠道完全失效，法定代理人被迫通过行政诉讼维护原告合法权益。

经查，被告口头告知的调剂规则，与上海市教委政策、松江区自身招生细则存在根本性冲突，且直接导致被告在原告居住地附近学校有空余学位的情况下，仍跨区域“一刀切”调剂，违法性明显。

（二）政策对比：三级规则的根本性冲突（含上位法与下位法效力层级分析）

1. 上位法：《中华人民共和国义务教育法》的强制性规定（国家法律，效力最高）

《中华人民共和国义务教育法》（2022年修订）第十二条明确规定：“适龄儿童、少年免试入学。地方各级人民政府应当保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学。”

父母或者其他法定监护人在非户籍所在地工作或者居住的适龄儿童、少年，在其父母或者其他法定监护人工作或者居住地接受义务教育的，当地人民政府应当为其提供平等接受义务教育的条件。具体办法由省、自治区、直辖市规定。”

该条款作为国家法律层面的强制性规定，确立“就近入学”为义务教育阶段入学的核心原则，且明确地方政府的法定职责是“保障”而非“限制”适龄儿童的就近入学权，任何地方政策及执行规则均不得与之冲突。

2. 上位政策：《教育部办公厅关于开展义务教育阳光招生专项行动（2025）的通知》（部门规章，效力次于法律但高于地方细则）

根据教育部官网公布的《教育部办公厅关于开展义务教育阳光招生专项行动（2025）的通知》（教基厅函〔2025〕5号），其“重点任务（一）严格实行就近入学政策”明确要求：

“1. 科学划定片区范围。各地要根据县域内适龄儿童少年人数、学校分布、学校规模、交通状况等因素，科学划定公办义务教育学校招生片区范围，确保片区内适龄儿童少年‘就近入学’。”

2. 规范统筹调剂程序。片区内登记报名人数超过学校招生计划或学校实际办学承载能力的，要按照已公示明确的规则录取，未录取的学生需在相邻片区就近协调安排入学。”

该通知作为教育部发布的全国性专项行动要求，是对《义务教育法》“就近入学”原则的细化落实，对地方教育行政部门的统筹调剂行为设定了刚性约束，地方细则及执行规则必须严格遵循。

3. 中位政策：上海市教委关于“本市户籍人户分离”的统筹原则（省级政策，效力低于国家法律及部门规章，高于区级细则）

根据上海市教育委员会官网公布的《2025年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》（沪教委基〔2025〕11号）与《2025年上海市义务教育阶段学校招生入学政策问答》，对“本市户籍人户分离”统筹的核心要求为：

“各区教育行政部门根据登记入学人数和学校资源分布情况在区域内统筹安排入学；登记人数小于或等于招生计划的，按‘就近对口入学’安排；登记人数大于招生计划的，先安排‘人户一致’儿童，再统筹‘人户分离’儿童，统筹时参照实际居住时间、监护人关系等因素排序。”

该政策作为省级教育行政部门的实施意见，完全契合《义务教育法》“就近入学”及教育部“相邻片区协调”的要求，进一步明确“资源分布”“居住时间”等统筹考量因素，为区级教育行政部门设定了具体执行标准，松江区作为上海市辖区，其招生细则及执行行为必须与之保持一致。

4. 下位细则：《2025 年松江区义务教育阶段学校招生入学实施细则》的具体规定（区级细则，效力最低，需完全遵循上位法及上位政策）

根据松江区教育局官网公布的该细则，明确要求：“本市户籍‘人户分离’适龄儿童选择居住地入学的，先安排‘人户一致’儿童对口入学，再按房产情况分类梯度统筹；有房产的优先安排产证年限四年及以上的儿童；无房产的，视资源情况，原则上在就读区域内（城区五所街道、九亭地区或各镇）整体统筹安排入学。”

该细则作为区级执行文件，其核心条款“视资源情况”“就读区域内统筹”，本质是对《义务教育法》“就近入学”、教育部“相邻片区协调”、上海市教委“资源分布考量”的本地化落实，进一步限定“无房产人户分离”家庭的统筹范围，不得突破上位法及上位政策设定的底线。

5. 被告实际执行规则：完全背离各级政策的违法操作

被告工作人员口头告知的调剂规则“对松江新城本市户籍人户分离情况，统一调剂至中山小学、岳阳小学、永丰小学，不考虑居住地附近空余学位”，存在三重违法：

- 1) **违背《义务教育法》强制性规定：**未“保障”原告在户籍所在地（方松街道）就近入学，反而将其调剂至 4.2 公里外的非相邻片区，直接违反国家法律；
- 2) **违反教育部禁止性要求：**明确“不考虑附近空余学位”，且跨片区“一刀切”调剂，完全无视“相邻片区协调”的禁止性规定，属于典型的政策抵触；
- 3) **突破市区两级政策底线：**既未按上海市教委要求“参照居住时间排序”，也未按松江区细则“在就读区域内统筹”，将原告调出方松街道至外片区学校，属于对下位细则的违法滥用。

从法律适用逻辑看，《义务教育法》作为国家法律具有最高效力，教育部通知、上海市教委意见作为上位政策及中位政策，效力依次低于法律但高于区级细则，松江区教育局的执行规则必须逐层符合上位规定。但被告的“一刀切”调剂行为，既违反《义务教育法》的强制性规定，又抵触教育部及上海市教委的明确要求，甚至突破自身发布的区级细则，违法性贯穿各级政策层级，不存在任何合法依据。

（三）被告调剂行为的违法性表现

1. 违反《中华人民共和国义务教育法》的强制性规定

如前所述,《义务教育法》第十二条明确要求地方政府“保障适龄儿童在户籍所在地学校就近入学”。被告在原告户籍所在地(方松街道)3公里范围内,三新学校东部分校(912米)、第二实验小学(3.4公里)均有空余学位的情况下,未履行“保障”职责,反而将原告调剂至4.2公里外的岳阳小学,直接剥夺原告的法定就近入学权,构成对国家法律的实质性违反。

2. 违反教育部阳光招生专项行动的禁止性要求

教育部阳光招生通知明确“严禁跨片区‘一刀切’调剂”“未录取学生需在相邻片区就近协调”。被告未对原告进行“相邻片区协调”,直接将其纳入“统一调剂至外片区三所学校”的范围,且明确“不考虑附近空余学位”,属于典型的“跨片区一刀切”,违反教育部专项行动的禁止性要求,破坏义务教育招生秩序。

3. 违反市区两级政策,构成“超越职权、滥用职权”的行政违法行为

被告作为区级教育行政部门,其行政行为应同时符合上海市教委“资源分布、居住时间排序”及自身细则“就读区域内统筹”的要求。但被告既未考量原告5年实际居住时间,也未利用方松街道内的空余学位,反而跨片区调剂,属于“超越职权、滥用职权”的行政违法行为。

根据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条规定:“行政行为有下列情形之一的,人民法院判决撤销或者部分撤销,并可以判决被告重新作出行政行为:(一)主要证据不足的;(二)适用法律、法规错误的;(三)违反法定程序的;(四)超越职权的;(五)滥用职权的;(六)明显不当的。”

本案中,被告调剂行为同时符合“适用法律、法规错误”“超越职权”“滥用职权”“明显不当”等情形,完全符合该法条的适用条件,依法应予以撤销。

4. 程序违法:未公示调剂规则,剥夺原告知情权

《义务教育法》《教育部阳光招生通知》及上海市教委《2025年招生实施意见》均明确要求“招生政策、调剂规则需提前向社会公示”。被告的调剂规则仅以口头形式告知,未在官网、学校公示栏等任何公开渠道发布,且未说明规则制定的法律及政策依据,违反程序公开原则,剥夺原告对调剂规则的知情权与异议权,程序严重违法。

(四) 被告拖延处理与拒绝公开信息,加剧原告困境

1. **拖延处理异议:**2025年6月20日至8月22日,法定代理人先后5次就调剂结果提出异议,被告以“等待领导研究”“政策不可调整”等理由拖延超40天(附件8:8月1日、8月22日沟通录音),临近开学仍未解决,导致原告面临“无学可上”的紧急风险;
2. **拒绝公开关键信息:**2025年5月10日,法定代理人依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,申请公开三新学校东部分校、第二实验小学2025年招生计划及实际人数(以核实空余学位),被告未在20个工作日法定时限内回复(附件7:申请凭证及

超时记录），阻碍案件事实查明，违反《政府信息公开条例》第三十三条“行政机关收到政府信息公开申请，不能当场答复的，应当自收到申请之日起 20 个工作日内予以答复”的规定。

五、证据清单及证明目的

证据编号	证据名称及份数	证据类型	形成时间	证明目的
1	《义务教育入学调剂通知书》（沪松教调剂〔2025〕XX号）1份（复印件）	书证	2025 年 6 月 20 日	证明被告作出将原告调剂至岳阳小学的具体行政行为
2	《中华人民共和国义务教育法》（2022 年修订）第十二条、教育部《义务教育阳光招生专项行动（2025）通知》（教基厅函〔2025〕5 号）、上海市教委《2025 年招生实施意见》、松江区《2025 年招生实施细则》节选 1 份（打印件，标注官网来源及网址）	规范性文件	2022 年、2025 年	证明各级政策的具体条款及效力层级，被告行为违反上位法及上位政策
3	6 月 20 日被告工作人员沟通录音（含口头调剂规则）1 份（刻录光盘）及文字稿 1 份	视听资料	2025 年 6 月 20 日	证明被告口头告知“统一调剂、不考虑附近学位”的违法规则

4	松江区信访局答复回执、松江区书记信箱回复截图、上海市信访局投诉凭证各 1 份	书证	2025 年 6 月 - 8 月	证明法定代理人逐级信访，未获有效解决
5	上海市教委招生监督电话（021-23116647）通话记录及文字稿 1 份	视听资料	2025 年 7 月 5 日	证明市级教育部门拒绝履行监督职责，未纠正被告错误
6	《本市户籍人户分离人员居住登记凭证》1 份（复印件）	书证	2025 年 3 月 10 日	证明原告家庭属“人户分离”无房产家庭，符合入学申请条件
7	《依申请公开》申请表及提交凭证 1 份（复印件）	书证	2025 年 5 月 10 日	证明原告申请公开关键信息，被告未按规定回复
8	原告居住地至三新学校东部分校、岳阳小学的百度地图测距截图 2 份（打印件）	电子数据	2025 年 6 月 20 日	证明原告至岳阳小学距离 4.2 公里，至三新学校东部分校仅 912 米，被告调剂背离“就近”原则
9	8 月 1 日、8 月 22 日被告沟通录音及文字稿 1 套（光盘 + 打印件）	视听资料	2025 年 8 月	证明被告拖延处理异议，拒绝纠正违法调剂行为

六、此致

上海市第三中级人民法院

原告（法定代理人签名并按指印）：

杨福祥（代杨邦彦签名）：_____

2025 年 8 月 25 日

附：

1. 本起诉状正本 1 份，副本 1 份（副本送达被告）；
2. 证据材料清单 1 份，证据材料复印件共 48 页（按证据编号顺序装订）；
3. 《中华人民共和国义务教育法》（2022 年修订）、教育部《义务教育阳光招生专项行动（2025）通知》、上海市教委《2025 年招生实施意见》、松江区《2025 年招生实施细则》节选复印件 1 份（标注官网来源及引用条款）；
4. 原告《出生医学证明》《户口卡》复印件各 1 份；
5. 法定代理人身份证复印件 1 份；
6. 录音光盘 1 张（含 6 月 20 日、8 月 1 日、8 月 22 日沟通录音及 7 月 5 日教委投诉电话录音）。